

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2535

อัยการ กรมอัยการ
นาย ศิริชัย พุ่มพ วง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43

กล้องถ่ายรูปและแว่นตากันแดด ของผู้เสียหายถูกคนร้ายลักไปแต่ตามคำฟ้อง และคำให้การของจำเลยที่รับสารภาพฐานรับของโจรฟังได้ว่าจำเลยรับเอากล้องถ่ายรูปไม่ได้รับเอาแว่นตากันแดด ไว้จึงไม่ชอบที่ศาลจะสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาแว่นตากันแดด แก่ผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า ได้มีคนร้ายใช้ไขควงและไฟปอกเป็นกระดาดแข็งรัดประตูและกุญแจลูกบิดห้องพักเลขที่ 278 ของนางสาวกฤษณา ศรีทองผู้เสียหาย จนเปิดออกแล้วเข้าไปลักเอากล้องถ่ายรูปยี่ห้อริคอส 1 ตัว ราคา 3,500 บาท แว่นตากันแดด 1 อัน ราคา 2,200 บาท รวมราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,500 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต่อมาจำเลยได้ครอบครองกล้องถ่ายรูปของผู้เสียหายที่ถูกลักไปดังกล่าว แล้วนำไปจำหน่ายที่โรงรับจำนำ ทั้งนี้ โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักเอากล้องถ่ายรูปของผู้เสียหายไป หรือมิฉะนั้นจำเลยได้รับของโจรโดยรับเอากล้องถ่ายรูปของผู้เสียหายไว้ด้วยประการใด ๆ แล้วนำไปจำหน่ายโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระ

ทำความผิดฐานลักทรัพย์ และได้มีคนร้ายใช้ไขควงและไฟป๊อกเป็นกระดาดแข็งจัด ประตูละกุญแจลูกบิดห้องพักเลขที่ 423 ของนางสาวสุรัตน์ ชุณหเพสย์ ผู้เสียหาย จนเปิดออก แล้วเข้าไปลักเอานาฬิกาข้อมือยี่ห้อซิติเซน 1 เรือน ราคา 2,000 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต่อมา จำเลยได้ครอบครองนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายที่ถูกลักไปดังกล่าวแล้วนำไปจำหน่ายไว้ที่โรงรับจำนำ ทั้งนี้โดยจำเลยได้เป็นคนร้ายลักเอานาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายไป หรือมิฉะนั้นจำเลยได้รับเอานาฬิกาข้อมือเรือนไว้ด้วยประการใด ๆ แล้วเอาไปจำหน่ายโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และจำเลยได้ใช้ไขควงและไฟป๊อกจัดแงะประตูละกุญแจลูกบิดห้องพักเลขที่ 278 ของนางสาวกฤษฎา ศรีทองจนเปิดออกแล้วเข้าไปลักเอาเงินสดจำนวน 15 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต และได้มีคนร้ายใช้ไขควงและไฟป๊อกจัดแงะกุญแจและประตูลูกบิดห้องพักเลขที่ 292 ของนายศุภรัตน์ ชาวนาผู้เสียหายจนเปิดออก แล้วเข้าไปลักเอาเงินสดจำนวน 307 ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยเงินสด จำนวน 307บาท ของนายศุภรัตน์ ชาวนาที่ถูกลักไปดังกล่าว และตัวรับจำนำ 2 ฉบับ ไฟป๊อก 4 ใบ ซึ่งจำเลยได้ใช้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์เป็นของกลาง ทั้งนี้ โดยจำเลยได้เป็นคนร้ายลักเอาเงินสด 307บาท ของนายศุภรัตน์ชาวนา ผู้เสียหายหรือมิฉะนั้นจำเลยได้รับของโจรโดยการรับเอาเงินสดจำนวน 307 บาทของกลางไว้ด้วยประการใด ๆ โดยจำเลยรู้รู้แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ไถ่ถอนกล้องถ่ายรูป 1 ตัว และนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน มาเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3)(8), 357, 33, 91ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 2,215 บาทแก่นางสาวกฤษฎา ศรีทอง ผู้เสียหาย และริบไขควงกับไฟป๊อกของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์เงินสด 15 บาท และฐานรับของโจร ทรัพย์อื่นตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3)(8), 357 (ที่ถูกลดโทษตาม มาตรา 335(1)(3)(8) วรรคสาม 357 วรรคแรก) เรียง กระทั่งลงโทษตาม มาตรา 91 ฐานรับของโจรรวม 3 กระทั่ง ให้จำคุกกระทัณฑ์ละ 1 ปี ปรับกระทัณฑ์ละ 2,000 บาท จำคุกฐานลักทรัพย์ 1 ปี ปรับ 2,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี และปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกเห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 2,215 บาท แก่นางสาวกฤษณา ศรีทอง ผู้เสียหาย และ ให้ปรับไขควบกับไฟป้อมของกลางกับให้คุมประพฤติจำเลยไว้ 1 ปี โดยให้ไปรายงาน ตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่าไม่ลงโทษปรับจำเลยและไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา แว่นตากันแดด 2,200 บาท แก่นางสาวกฤษณา ศรีทอง ผู้เสียหายด้วยนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องและคำให้การรับสารภาพฐานรับของโจรจำเลยไม่ได้รับเอาแว่นตากันแดด ดังกล่าวไว้ ฉะนั้น จึงไม่ชอบที่จะให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาแว่นตากันแดดแก่ผู้เสียหาย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า คงให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 15 บาท แก่นางสาวกฤษณา ศรีทอง ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลแอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ